

1500584-11.2020.8.26.0319
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Mario Ramos dos Santos
Comarca: Lençóis Paulista
Foro: Foro de Lençóis Paulista
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 22/03/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILIAN HENRIQUE PEREIRA XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

WILLIAN HENRIQUE PEREIRA XAVIER, qualificado a fls. 18 e 32/35, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal, pois alega-se que, no dia 11 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lençóis Paulista
Foro de Lençóis Paulista
2ª Vara
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500584-11.2020.8.26.0319 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500584-11.2020.8.26.0319
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILIAN HENRIQUE PEREIRA XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

WILLIAN HENRIQUE PEREIRA XAVIER, qualificado a fls. 18 e 32/35, foi denunciado como

incurso no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal, pois alega-se que, no dia 11 de fevereiro de 2020, às 14h30min, nesta cidade de Lençóis Paulista, na Rua Guainumbis, 591, Jardim Itamaraty, subtraiu, para si, 01 (um) par de tênis, marca Asics, preto, numeração 40, 2 (dois) frascos de perfume, Beneton e Absinto, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola G4, 01 (um) relógio de pulso, marca Technos, prateado, 03 (três) bermudas masculinas, 02 (duas) camisetas de jogar bola, além outras duas camisetas, caixinhas de som JBL e algumas joias, pertencentes à vítima Paulo Henrique dos Santos. Consta, também, que logo após a subtração dos bens, o denunciado empregou grave ameaça à vítima, exercida com arma branca, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção dos bens para si. Consta, também, que no dia 16 de agosto de 2018, em horário ignorado, no mesmo local, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, o denunciado praticou vias de fato contra a vítima. Nos termos da denúncia, segundo se apurou, o denunciado aproveitou-se da ausência momentânea dos moradores da residência e resolveu entrar na casa e subtrair bens. Assim, ele escalou o muro de 2,5 metros de altura, arrombou a porta da sala da casa, entrou no imóvel e colocou os bens acima relacionados em uma mochila. Quando já estava deixando o local, deparou-se com a vítima chegando com a família, oportunidade em que se apoderou de um pedaço de pau e foi em direção daquela. A vítima apenas protegeu a filha e falou para o denunciado sair da casa. Então, de posse da mochila com os bens, o denunciado deixou o local. Foram recuperados apenas alguns bens subtraídos, que estavam na mochila jogada pelo denunciado, quais sejam, as caixinhas de som JBL, as joias e duas camisetas, restando prejuízo à vítima, pelos bens não recuperados, de cerca de R\$ 1.000,00, além do valor de R\$ 3.000,00, gasto para consertar a porta da casa (fls. 54/56).

Vieram aos autos deste processo o boletim de ocorrência nº 665/2020 (fls. 03/04), o relatório de investigação (fls. 05/06), o auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07/08), o termo de declaração (fls. 18), o termo de interrogatório do réu (fls. 20), o laudo pericial do local do furto (fls. 23/28) e o relatório final do inquérito policial (fls. 36/37). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 48/49). A denúncia foi oferecida (fls. 54/56) e recebida (fls. 58). O acusado foi citado (fls. 68). O defensor do réu apresentou resposta à acusação (fls. 73/74). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 80). Em audiência de instrução, realizada no dia 26 de outubro de 2021, excepcionalmente realizada de forma virtual, procedeu-se as oitivas da vítima e da testemunha, quais seja, Paulo Henrique dos Santos e Policial Civil Júlio César de Lima e, ao final, o réu Willian Henrique Pereira Xavier foi interrogado (fls. 113).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no art. 157, §1º e §2º, inciso VII, do Código Penal, nos termos da denúncia (fls. 118/124).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, sustentou, que o réu não subtraiu os objetos descritos na ação penal, não foi pego em flagrante, tampouco os objetos foram localizados com o acusado, enfim, não há prova cabal nos autos a fundamentar um decreto condenatório pelo crime de roubo impróprio, de modo que não há subtração de coisa alheia móvel, núcleo do tipo penal, devendo o acusado ser absolvido quanto ao crime de Roubo Impróprio, tipificado no art. 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal; que, caso o acusado venha a ser condenado, deve ser considerada a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto; que nos autos não há comprovação suficiente de que houve o emprego de violência ou grave ameaça para a consumação do tipo penal, tendo em vista que não foi apreendido nenhum objeto usado para ameaçar ou intimidar a vítima que, embora afirme que foi ameaçado com um pedaço de pau, no dia em que prestou as Declarações no Boletim de Ocorrência nº 665/2020, em 11/02/2020 não mencionou que fora ameaçado nem sequer falou de uso de objeto para intimidá-lo, vindo a retificar seu depoimento em 26/06/2020, somente 04 meses após a ocorrência do crime (Boletim de Ocorrência de fls. 3/4 e Termo de Declarações de fls. 20); que além da ausência do uso de objeto para ameaçar a

vítima, o Policial Civil Júlio Cesar de Lima, em seu depoimento, foi categórico ao afirmar que não foi apreendido nenhum pedaço de pau; que a vítima não relatou que sofreu ameaça, além de o acusado ter saído correndo da vítima, fatos a demonstrar que não houve ameaça a quem quer que seja; que por essa razão a tese da ocorrência de crime de roubo improprio imputado ao acusado não deverá prosperar em razão da inconsistência entre a oitiva da vítima e da Testemunha, o Policial Civil Júlio; que o crime que ocorreu foi o de Furto, tipificado no artigo 155, do Código Penal, cuja pena é mais branda. Ante todo o exposto, requereu a absolvição do réu ante a total ausência de provas da concorrência do réu Willian Henrique Pereira Xavier do crime de Roubo Impróprio, tipificado no artigo 157, § 1º e § 2º, inciso VII, do Código Penal ou, em caso de condenação, pugna pela desclassificação para furto simples, tipificado no artigo 155, do Código Penal (fls. 128/131).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que PROCEDE EM PARTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, vez que comprovada a materialidade e autoria apenas do crime de furto qualificado por escalada e por arrombamento, ou seja, violação no art. 155, § 4º, I e II do Código Penal.

A materialidade vem estampada no boletim de ocorrência (fls. 03/04), no relatório de investigação na fase de inquérito policial (fls. 05/06), no auto de reconhecimento fotográfico (fls. 07), no termo de interrogatório do acusado na fase policial (fls. 18), no termo de declaração da vítima (fls. 20), no laudo pericial do local do delito (fls. 23/28), bem como na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse ponto, merece especial destaque o teor do laudo pericial de fls. 23/28, pois demonstra a prática de arrombamento para que o réu adentrasse na residência da vítima, além da escalada de muro de 2,5 metros.

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do acusado.

O réu Willian Henrique Pereira Xavier confessou em parte a prática do delito, tanto na fase inquisitiva (fls. 18) quanto em juízo, ao declarar "que algumas coisas da denúncia são mentiras; que pulou na residência; que pegou os pertences; que não pegou pedaço de pau; que ao avistar a vítima, pediu para sair da residência; que saiu da casa pelo espaço concedido pela vítima; que viu dois pedreiros atrás dele, que eram conhecidos; que pediu que não fosse chamado a polícia, pois devolveria os pertences; que devolveu todos os pertences aos pedreiros; que foi para a casa e logo saiu; que soube que a polícia foi na sua casa; que não ameaçou; que tem 30 anos, amasiado, tem 04 filhos, autônomo; preso por furto; que não tem nada contra as testemunhas; que pede perdão; que não quer mais isso para vida; que a vítima não perseguiu, apenas os pedreiros".

A confissão regularmente prestada em juízo é dotada de plena validade e eficácia, até porque se coaduna com os demais elementos probatórios presentes nos autos, ressaltando-se, desde já, que não há provas seguras, seja da grave ameaça, seja da utilização do pedaço de pau por parte do réu.

A vítima Paulo Henrique dos Santos relatou, em juízo, "que no início de fevereiro de 2020, voltando do almoço com a filha, depararam-se com a casa aberta, ou seja, porta da sala do quarto; que gritou para saber se alguém estava lá; que o acusado saiu de dentro da casa segurando uma madeira; que o acusado veio pra cima do depoente e sua filha e eles foram voltando de costas em direção ao portão social; que o acusado portava uma madeira, um suporte de rede; que voltaram sentido rua pois se sentiram intimidado; que o acusado portava uma mochila e saiu da casa usando o tênis do depoente; que o acusado saiu tranquilo; que tentou localizar o

acusado com o carro com a ajuda de uns pedreiros que estavam no local; que conseguiram encontrar o réu e recuperar alguns pertences, quais sejam, caixas de som, camisetas, joias; que os pedreiros contaram que o réu soltou os pertences e saiu correndo, que alguns pertences não foram recuperados; que os bens subtraídos correspondem a aproximadamente R\$ 1.000,00, além de prejuízo pela porta, no valor de aproximadamente R\$ 3.000,00; que se sentiu intimidado pelo réu; que o réu não falou nada; que reconheceu o acusado na Delegacia por foto; que reconhece o réu como sendo o assaltante em reconhecimento feito em juízo".

A versão exposta em Juízo pela vítima relativamente à grave ameaça e uso de pedaço de pau pelo réu gera efetiva dúvida no Julgador, senão, vejamos

Consta no Boletim de Ocorrência a declaração prestada pela vítima imediatamente após os fatos, qual seja:

"Histórico: Comparece nesta unidade Policial Civil a vítima solicitando o presente registro, reportando que na data de hoje adentraram em sua residência, mediante escalada de muro e posteriormente arrombamento da porta da sala e foi furtado os objetos retro qualificados. Reporta, ainda, a vítima que quando chegou e viu a porta arrombada, ao adentrar, gritou e deparou com um individuo que saiu com uma mochila de sua filha nas costas. Que logo em seguida a vítima falou com uns pedreiros e conseguiram encontrar o tal individuo com a mochila e este a jogou e saiu correndo. Que continha em seu interior caixinha de som JBL, 02 camiseta, jóia etc. Acionado perícia no local."

Ou seja, no Boletim de Ocorrência, a vítima não mencionou a grave ameaça com emprego de arma, limitando-se a narrar um furto.

O investigador de Polícia, Júlio César de Lima relatou, em juízo, "que é Investigador de Polícia há 11 anos; que a vítima noticiou o furto em sua residência; que a vítima contou que encontrou o meliante em sua casa, que se evadiu; que a vítima pediu apoio para uns pedreiros, que foram atrás do réu; que o réu jogou alguns bens subtraídos quando percebeu que estava sendo perseguido e se evadiu; que mostrou o acervo fotográfico da Delegacia para a vítima, a qual reconheceu o réu como sendo o assaltante; QUE A VÍTIMA NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DE PEDAÇO DE PAU no início do BO, mas pode ser relatado na fase de inquérito; que já conhecia o acusado pela prática de furto; que não sabe se foi apreendido algum pedaço de madeira; que a vítima relatou que o acusado se evadiu de forma rápida".

O crime ocorreu em 11 de fevereiro de 2020 e só em 26 de junho de 2020 é que a vítima alterou o relato inicial para acrescentar que o meliante pegou um pedaço de pau e veio em sua direção, razão pela qual somente protegeu sua filha e falou para o furtador sair da casa.

Ora, a vítima é competente advogado militante nessa comarca e, portanto, desde o princípio, tinha plena ciência da diferença entre furto e roubo e consequente relevância de externar quando do boletim de ocorrência, a referida grave ameaça.

Logo, a versão apresentada pela vítima, dada a inescusável divergência, não tem condão de prevalecer frente à negativa apresentada pelo réu que, nas duas oportunidades em que foi ouvido, na Polícia (fls. 18) e em Juízo, foi enfático de que só praticou furto qualificado.

Frisa-se, ainda, que ninguém mais foi ouvido que tivesse visto o réu valer-se de pedaço de pau.

Logo, quanto à tipificação do crime, reputo imperiosa a incidência da máxima "in dubio pro reo", que implica desclassificação para o crime de furto qualificado por escalada e arrombamento, ou seja, art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal.

Por fim, consigna-se, ainda, que não há de se falar que o acusado Wilian Henrique Pereira Xavier faz jus a ao benefício da circunstância atenuante consistente em confissão espontânea.

Aliás, a jurisprudência é pacífica neste sentido, senão vejamos:

"A confissão espontânea apta a beneficiar o acusado, a que alude o art. 65, III, 'd', do CP, é aquela feita quando ainda desconhecida completamente a identidade do autor do fato, ou quando apontado outrem. Tal não ocorre quando as diligências já se desencadearam rumo ao agente, que então confessa. Apelação improvida" (TARS - AC - Rel. Luiz Gonzaga Pila Hoffmeister - RT 619/360) (destacamos).

Ademais, considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescer ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Aliás, entendimento contrário implica violação ao princípio da verdade real no processo penal, o que, por evidente, não se admite.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, tem-se que as provas são robustas, aptas, portanto, para alicerçarem o decreto condenatório com a segurança e certeza necessária e exigível, tudo nos termos supra expostos.

Isto posto, passo à fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que são duas as qualificadoras (rompimento de obstáculo e escalada), razão pela qual é de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal: ("As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que um furto bi-qualificado não poder receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um furto unqualificado" - RJDTCRIM 24/225 e "Censurável é a prática de aplicar-se única e mesma reprimenda, quer se trate de uma ou mais qualificadoras. Evidencia maior periculosidade a pluralidade de qualificadoras, reclamando por via de consequência, apenação mais severa que a correspondente a uma só" RJDTCRIM 10/115). De fato, a culpabilidade é mais acentuada e as circunstâncias do delito são desfavoráveis neste caso, posto que o réu danificou o vidro da janela e escalou o muro do local. Por esses motivos, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não se vislumbra a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva tal reprimenda.

O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO, "ex vi" do disposto no art. 33, §1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Todavia, constata-se que o acusado preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual revela-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, § 2º do Código Penal.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Relativamente à prestação pecuniária, fixo no importe de um salário mínimo federal a ser pago a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, CNPJ sob n.º51.425.106/0001-78, mediante depósito judicial. O valor acima justifica-se pela condição econômica do réu.

No tocante à prestação de serviços à comunidade, consigno que caberá ao Juízo da

Execução explicitar concretamente o local da prestação de serviços, mantido, por evidente, o mesmo período temporal, qual seja, dois anos e quatro meses.

Quanto à pena de multa, prevista no art. 155, § 4º, do Código Penal, levando-se em consideração o que vem disposto no art. 59 do Código Penal, conforme supra exposto, fixo-a acima do mínimo legal, qual sendo, ONZE DIAS-MULTA. O valor da multa é o mínimo legal e deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno tal reprimenda definitiva.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao artigo 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal, CONDENO o réu WILIAN HENRIQUE PEREIRA XAVIER, RG nº 49.594.826-3, filho de Neuza Rarael Pereira, à pena de DOIS ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO e ONZE DIAS-MULTA. O valor da multa é o mínimo legal e deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO.

Consigna-se que a pena privativa de liberdade é substituída por DUAS PENAS RESTRITIVA DE DIREITO, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Relativamente à prestação pecuniária, fixo no importe de um salário mínimo federal a ser pago a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, CNPJ sob n.º 51.425.106/0001-78, mediante depósito judicial.

No tocante à prestação de serviços à comunidade, consigno que caberá ao Juízo da Execução explicitar concretamente o local da prestação de serviços, mantido, por evidente, o mesmo período temporal, qual seja, dois anos e quatro meses.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003.

Após o trânsito em julgado, lance-se os nomes do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos do ora condenado até o cumprimento da integral da pena fixada.

Ademais, nos termos do Provimento nº 33/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD).

Oportunamente, expeça-se a respectiva guia de execução.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA